

시정 요구 /개선 요구

1. 제 목 : 개인회생채권 계좌번호 신고 · 후속조치 불철저 및
업무시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 0000부점, 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

△△△△△△△는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제7호에 따라 무담보채권(이하 “인수채권”이라 한다) 채권정리·관리업무를 수행하고 있고

□□□□□는 같은 세칙 제14조 제22호에 따라 공사 무담보채권 관련 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「채무자 회생 및 파산에 관한 규칙」 제84조 제1항에 따르면 개인 회생채권자는 개인회생 채권자집회 기일 종료 시까지 변제액을 송금 받기 위한 금융기관 계좌번호를 회생위원에게 신고하여야 한다.

한편, 계좌번호 신고 이후 변제기일이 도래하였는데도 변제계획 상 변제액이 입금되고 있지 않은 경우에는 법원 계좌번호 등록 누락여부 · 송금 지연사유 확인 등 후속관리를 철저히 하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 0000부점 소관 개인회생채권에 대한 관리 현황을 점검한 결과

(1) 계좌번호 신고 및 변제액 미입금 채권 후속관리 불철저

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 개인회생(00지법 0000 00 00000) 절차가 개시되었고 0000.00.00. 채권자집회 기일 종료 후 0000.00.00. 변제계획이 인가되었는데도 감사일 현재까지 계좌번호 신고를 누락, 본 감사를 통해 0000.00.00. 계좌번호 신고 후 0000.00.00. 변제액 약 0백만 원을 입금 받은 것으로 확인되었고

채무자 ○○○ 채권(□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 개인회생(00지법 0000 00 00000) 절차가 개시¹⁸⁾되어 계좌번호 신고 관련 내부 결재(000부점 - 000000, 0000.00.00.)는 받았으나 감사일 현재까지 변제액이 미입금(변제계획 상 0백만 원)되고 있어 확인 결과, 아래 [그림 5]와 같이 ‘나의 사건 검색’ 사이트에서 제출이력이 확인되지 않는데도 변제액 미입금 채권에 대한 지연사유 확인 등의 후속조치를 취하고 있지 않는 등

[그림 5] 개인회생사건 진행내용 일부 발췌

“기재생략”

18) 0000.00.00. 채권자집회 기일, 0000.00.00. 변제계획 인가

[표 2] 및 [별표 3] “개인회생채권 계좌번호 미신고·변제액 미입금 채권 명세”과 같이 변제액을 송금 받을 계좌번호 신고를 누락한 00건(미입금 변제액 00백만 원) 및 계좌번호 신고에도 변제액이 미입금된 00건(미입금 변제액 00백만 원), 총 00건(미입금 변제액 00백만 원)이 확인되었다.

[표 2] 개인회생채권 계좌번호 미신고·변제액 미입금 현황(2025.5월말 기준)

(단위: 건, 백만 원)

구 분	건 수	미입금 변제액
-----	-----	---------

“기재생략”

(2) 계좌번호 미신고·변제액 미회수 채권 조회기능 개발 필요

상기 사례와 같은 계좌번호 미신고·변제액 미회수 채권을 확인하기 위해서는 채권관리시스템 상 ① [개인회생관리] 화면에서 각 채권별 계좌 신고 내역을, [개인회생변제계획등록] 화면에서 변제액 입금내역을 별도 확인하거나 ② 디지털시스템실로부터 각각에 대한 자료출력을 받아 점검해야 하는 불편함이 있으므로

① 계좌번호를 미신고한 개인회생채권과 ② 채권관리시스템 상 미변제 누계금액이 발생([그림 6] 참고)하고 있는 개인회생채권에 대한 별도 조회기능을 채권관리시스템에 추가할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[그림 6] 개인회생채권 관련 [변제계획] 화면

변 제 중	“기재생략”
미 변 제	“기재생략”

[소관부점 의견] 000부점은 감사결과를 수용하였으며, 향후 개인회생채권의 변제액을 송금 받을 계좌번호 신고업무와 미변제 현황 점검 업무를 철저히 하겠다고 하였고, 00처는 개인회생채권을 효과적으로 관리할 수 있도록 채권관리시스템을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

0000부점장은 개인회생채권 변제액을 송금 받을 공사 계좌번호 신고가 누락된 00건에 대해 관할법원 앞 계좌신고서를 제출하고, 정상 변제가 이행되고 있지 않은 00건에 대해서는 관할법원 앞 변제액 입금 요청 및 계좌신고서 재발송을 통해 미변제액 전액 회수 등의 조치를 하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

00000000장은 개인회생 관련 계좌번호 미신고 채권과 변제액 미입금 채권을 조회할 수 있는 기능을 추가하도록 업무시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

[별표 3]

개인회생채권 계좌번호 미신고 · 변제액 미입금 채권 명세

(단위: 천 원)

순 번	계좌번호신고	차 주	사건번호	변제액 미입금액	비 고*
-----	--------	-----	------	----------	------

“기재생략”

순 번	계좌번호신고	차 주	사건번호	변제액 미입금액	비 고*
-----	--------	-----	------	----------	------

* (회수완료) 감사일 현재 회수완료, (추 정) 회수완료 되지 않는 경우 채권관리 시스템 '변제계획 상 미변제 누계금액', (확인필요) 금액 미확인